



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Informe

Número:

Buenos Aires,

Referencia: LEY N°104. EX-2025-03275129- -GCABA-DGAIGA EZEQUIEL NINO (GIGENA)

Sr. Solicitante:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta al **IF-2025-03714819-GCABA-DGAIGA**, relacionada a la solicitud de acceso a la Información efectuada al amparo de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley N° 6764 bajo Registro N° **RE-2025-03275383-GCABA-DGAIGA**, que tramita bajo el Expediente Electrónico N° **EX-2025-03275129- -GCABA-DGAIGA**.

Con relación a lo solicitado, se hace saber que esta Dirección General Concesiones y Permisos dependiente de la Subsecretaría Administración Bienes Inmuebles bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas actúa en el marco de sus competencias, las que le son asignadas por Decreto N° 387-GCABA-AJG/23 y modificatorios.

Dicho marco normativo establece entre las mismas las de “...*intervenir en carácter previo y vinculante en los procedimientos en los que se constituyan derechos de uso onerosos a favor de terceros respecto de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fines de explotación comercial... y de ...Asignar y administrar los permisos de uso con fines de explotación comercial y controlar que cumplan con los objetivos fijados en los convenios...*”, entre otras.

Conforme lo expuesto, esta Dirección General informa –exclusivamente- sobre aquellos puntos que resultan ser materia de su competencia.

Al respecto, el solicitante requiere a esta Administración información referente a la concesión del Paseo Gigena.

En cumplimiento de lo requerido, se hace saber que: el contrato de concesión se firmó el día 25 de junio de 2021, con la empresa Fideicomiso Dorrego y Libertador BSD Grupo Asesor S.A. UTE, en los términos de la Resolución N° 64/GCABA/MDEPGC/20.

Conforme lo establecido en la cláusula SEXTA del contrato mencionado, el canon a abonar por la empresa, será o bien: a) la facturación consistente en un SIETE POR CIENTO (7%) de los ingresos mensuales en concepto de cesión y/o sublocación o b) DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 34/100 UNIDADES DE COMPRA (200.982,34 UC), lo que resulte mayor.

Con fecha 31 de marzo de 2023, se firmó un acta acuerdo entre la Subsecretaría de Administración de Bienes y la

concesionaria, estableciendo una modificación en la fecha de inicio de pago del canon, en virtud de las obras realizadas. Para mayor precisión, la cláusula TERCERA del Acta mencionada establece que las partes convinieron modificar la CLÁUSULA SEXTA, la cual quedó redactada de la siguiente manera: “CLAUSULA SEXTA (CANON - FORMA DE PAGO): Transcurridos NOVENTA Y SEIS (96) meses de la suscripción del Acta de Inicio de Uso y Explotación, el CONCESIONARIO deberá comenzar a abonar al GOBIERNO, el canon pactado en los instrumentos contractuales...”

Conforme lo establecido en la cláusula QUINTA del contrato mencionado, el mismo tiene una vigencia de veinte (20) años contados a partir del Acta de Inicio de Uso y Explotación Comercial del Espacio. En ese sentido, el 4 de junio de 2024 se firmó el acta de inicio de explotación del predio en cuestión.

Respecto a la posibilidad de prórroga, se hace saber al solicitante que la misma se analiza llegado el momento en que esté próximo el vencimiento del contrato de concesión

Finalmente, respecto a otras contraprestaciones que deba cumplir el concesionario para con el gobierno, las mismas se encuentran establecidas en los pliegos de bases y condiciones de la licitación y el contrato de concesión firmado entre las partes, entre los que se puede destacar el pago de los servicios, cánones, contratación de seguros, mantenimiento de las instalaciones, permisos de visita, etc

Sin mas, lo saludo atte.